



PUTUSAN
Nomor 3689 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SAIFUL YUSUP**, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
2. **HUSAIN YUSUP**, bertempat tinggal di Desa Pinolosian, Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara;
3. **HADIDJAH YUSUP**, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
4. **AIDA YUSUP**, bertempat tinggal di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
5. **RAIS YUSUP**, bertempat tinggal di Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrianus Suleman, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n

HARTOYO POIYO, bertempat tinggal di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan Kuasa *Insidentil* kepada Fery Poiyo, S.Ap, bertempat tinggal di Jalan Rusli Datau, RT 002/RW 002, Kelurahan Tangikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 27 Juli 2023;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

D a n

PEMERINTAH KOTA GORONTALO, Cq. PEMERINTAH KECAMATAN DUMBO RAYA, Cq. PEMERINTAH KELURAHAN LEATO SELATAN, yang diwakili oleh Lurah Leato Selatan, Don Reffliano Lamusu, S.IK., berkedudukan di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Hj, Nanie Nannuru Pakaja, S.H., dan kawan-kawan., Para Tim Advokasi Pemerintah Kota Gorontalo, yang beralamat di Kantor Walikota Gorontalo, Jalan Nani Wartabone, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Obyek Sengketa sebidang tanah luasnya $\pm 2.375 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, yang batas-batasnya:
 - Utara berbatas dengan Saleh Dj. Usman dan Saluran Air;
 - Timur berbatas dengan Almarhumah Mani Agula dan Amarhumah Pagu Agula;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Hapsah Kalaati;
- Barat berbatas dengan Rohana Abdullah;

Adalah milik sah Para Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun sekaligus membongkar bangunan Rumah Tergugat diatas tanah Obyek Sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk digunakannya secara bebas secara suka rela, jika perlu dengan upaya paksa menggunakan bantuan aparat keamanan baik POLRI maupun TNI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar uang paksa sesuai ketentuan hukum, terhitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida,ir, Jika Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat gugatan tidak sesuai fakta dilapangan dan tidak memiliki dasar hukum;
3. Luas dan batasan obyek sengketa tidak sesuai dengan kondisi yang dimaksud oleh penggugat pada tahun 1995;
4. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi kekurangan pihak (*exceptio plurium litis consocium*);
2. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dengan putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Gto tanggal 2 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.852.500,00 (dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan Nomor 45/PDT/2023/PT GTO, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Desember 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2023/PN Gto., *juncto* Nomor 45/PDT/2023/PT GTO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 45/PDT/2023/PT GTO, tanggal 14 Desember 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 53/Pdt.G/2023/PN.Gto Tanggal 2 November 2023;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Obyek Sengketa sebidang tanah luasnya $\pm 2.375 \text{ m}^2$ (dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Leato Selatan Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, yang batas-batasnya:
 - Utara berbatas dengan Saleh Dj. Usman dan Saluran Air;
 - Timur berbatas dengan Almarhumah Mani Agula dan Amarhumah Pagu Agula;
 - Selatan berbatas dengan Hapsah Kalaati;
 - Barat berbatas dengan Rohana Abdullah;Adalah milik sah Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan-perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera menyerahkan Obyek Sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas tanpa beban apapun sekaligus membongkar bangunan Rumah Tergugat diatas tanah Obyek Sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk digunakannya secara bebas;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan membayar uang paksa sesuai ketentuan hukum, terhitung sejak Putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dan perhitungan ini berjalan terus sampai Tergugat melaksanakan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Gorontalo dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang berasal dari harta peninggalan orang tua para Penggugat (Almh. Hani Agula dan Alm. Badaru Yusup) seluas +/- 2.375 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sehingga berdasar dan beralasan untuk menolak gugatan para Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SAIFUL YUSUP dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.SAIFUL YUSUP, 2.HUSAIN YUSUP, 3.HADIDJAH YUSUP, 4.AIDA YUSUP, 5.RAIS YUSUP** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3689 K/Pdt/2024